



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารสากล คือ Codex Standard for Jams, Jellies and Marmalades (Codex STAN CXS 296-2009 (Amended in 2020) ลดความซับซ้อนของ ภาวะเปื้อนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน ลดอุปสรรคทางการค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกิดประโยชน์ ในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค และการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ โดย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความใน พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมี สารสำคัญสรุปดังนี้

ข้อ ๑ ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒ กำหนดสถานะการควบคุมแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ให้เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือ มาตรฐาน โดยการดำเนินการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร

ทั้งนี้ แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ หมายถึงผลิตภัณฑ์ตาม หมวด ๐๔.๑.๒.๕ แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ของมาตรฐานทั่วไปสำหรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารของ โคเด็กซ์ (Codex General Standard for Food Additives : Codex stand 192-1995)

ข้อ ๓ กำหนดนิยามของ แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ดังนี้

“แยม” (Jam) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะข้นเหนียวพอเหมาะสำหรับใช้ทา ทำจากผลไม้ หนึ่งชนิดหรือมากกว่า ซึ่งอาจเป็นผลไม้ทั้งผล ชิ้นผลไม้ ผลไม้บด หรือผลไม้บดละเอียด ทั้งนี้อาจผสมน้ำผลไม้ อาหารที่มีคุณสมบัติให้ความหวาน หรือน้ำ ด้วยหรือไม่ก็ได้

“เยลลี่” (Jelly) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะข้นเหนียวเป็นเจลกึ่งแข็ง สีหรือโปร่งแสง เหมาะสมสำหรับใช้ทา ทำจากน้ำผลไม้ หรือของเหลวที่ได้จากการสกัดผลไม้ด้วยน้ำ หนึ่งชนิดหรือมากกว่า ทั้งนี้ อาจผสมอาหารที่มีคุณสมบัติให้ความหวาน หรือน้ำ ด้วยหรือไม่ก็ได้

“มาร์มาเลด” (Marmalade) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ดังนี้

(ก) “มาร์มาเลดที่ทำจากผลไม้สกุลส้ม” (Citrus Marmalade) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะข้นเหนียวพอเหมาะสำหรับใช้ทา ทำจากผลไม้สกุลส้ม (Citrus) ชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดผสมกัน ซึ่งอาจเป็นผลไม้ทั้งผล ชิ้นผลไม้ ที่ปอกเปลือกออกทั้งหมดหรือบางส่วน ผลไม้บด ผลไม้บดละเอียด น้ำผลไม้ หรือของเหลวที่ได้จากการสกัดผลไม้ด้วยน้ำ และนำมาผสมกับผิวผลไม้สกุลส้ม ทั้งนี้ อาจผสมอาหารที่มีคุณสมบัติให้ความหวาน หรือน้ำ ด้วยหรือไม่ก็ได้

(ข) “มาร์มาเลดที่ไม่ได้ทำจากผลไม้สกุลส้ม” (Non-Citrus Marmalade) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกึ่งเหลว ข้นพอเหมาะสำหรับใช้ทา ทำจากผลไม้หนึ่งชนิดหรือมากกว่า ซึ่งอาจเป็นผลไม้ทั้งผล ชิ้นผลไม้ ผลไม้บด หรือผลไม้บดละเอียด ทั้งนี้ อาจผสมน้ำผลไม้ อาหารที่มีคุณสมบัติให้ความหวาน หรือน้ำ ด้วยหรือไม่ก็ได้

(ค) “เยลลี่มาร์มาเลด” (jelly marmalade) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะข้นเหนียวเป็นเจลกึ่งแข็ง ใสหรือโปร่งแสง เหมาะสำหรับใช้ทา ทำจากน้ำผลไม้สกุลส้ม (Citrus) ชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดผสมกัน แต่อาจมีเปลือกของผลไม้สกุลส้มหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ ผสมอยู่ด้วย ทั้งนี้ อาจผสมอาหารที่มีคุณสมบัติให้ความหวาน หรือน้ำ ด้วยหรือไม่ก็ได้

คำอธิบายเพิ่มเติม

น้ำผลไม้ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ ต้องมาจากการคั้นผลไม้ ให้ได้เป็นน้ำผลไม้ล้วน ซึ่งรวมถึงน้ำผลไม้ผ่านกรรมวิธี เช่น พาสเจอร์ไรส์ สเตอริไลซ์ ทั้งชนิดเข้มข้นหรือไม่เข้มข้น หรือแช่แข็ง

ของเหลวที่ได้จากการสกัดผลไม้ด้วยน้ำ หมายถึง ของเหลวจากผลไม้ที่ได้จากการใช้น้ำเป็นตัวสกัดน้ำผลไม้จากเนื้อผลไม้ที่ไม่สามารถใช้วิธีการบีบหรือคั้นน้ำผลไม้จากผลไม้ หรือ ของเหลวจากผลไม้ที่ได้จากการใช้น้ำเป็นตัวสกัดน้ำผลไม้จากผลไม้แห้ง เช่น น้ำมะขาม น้ำอินทผลัม น้ำพุทราจากพุทราแห้ง น้ำลำไยจากลำไยแห้ง

กรณีเยลลี่ หรือเยลลี่มาร์มาเลด ต้องมีการกรองน้ำผลไม้เพื่อกำจัดส่วนที่เป็นของแข็งที่ไม่ละลายน้ำทั้งหมดออกไป เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความใสหรือโปร่งแสง

ทั้งนี้ เยลลี่ และ เยลลี่มาร์มาเลด ตามประกาศฯ นี้มีลักษณะข้นเหนียวเป็นเจลกึ่งแข็ง ใสหรือโปร่งแสง มีวัตถุประสงค์ใช้สำหรับป้ายทาขนมปัง หรืออาจใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ขนมอบ แต่ไม่รวมถึงเยลลี่ที่อยู่ในลักษณะแห้ง และขนมเยลลี่ ซึ่งปัจจุบันจัดเป็นผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๖) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง การแสดงฉลากอาหารแปรรูปบางชนิด ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลขสารบบอาหารไปก่อนหน้านี้ที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด มีผลใช้บังคับซึ่งมีลักษณะผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลไม้ และวัตถุประสงค์การบริโภค ไม่เข้าข่ายตามที่กำหนดในประกาศฯ นี้ ต้องดำเนินการทบทวนประเภทอาหาร และยื่นแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามช่องทางที่กำหนด

ข้อ ๔ กำหนดนิยาม ผลไม้ และอาหารที่มีคุณสมบัติให้ความหวาน ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ดังนี้

“ผลไม้” หมายความว่า ผลไม้และผักที่เหมาะสมในการผลิตแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ต้องสด สะอาด ไม่เน่าเสีย ไม่เป็นโรค หรือมีรา มีการล้างกำจัดสิ่งอื่นที่ติดปนมาด้วย และตัดแต่งส่วนที่มีตำหนิ ส่วนที่ชำรุดรวมทั้งอาจตัดส่วนหัวส่วนท้าย ตัดแกนผลไม้ เอาเมล็ดออก ปอกเปลือก หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ รวมถึงผลไม้ที่ผ่านการแปรรูป เช่น แฉ่แข็ง ให้ความร้อน ทำให้เข้มข้น หรือทำให้แห้ง

คำอธิบายเพิ่มเติม

การพิจารณาประเภทของผักและผลไม้สามารถอ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๔๕ - ๑ - ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร : เล่ม ๑ พืช และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรฐานดังกล่าวแบ่งพืชเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

๑. ประเภทที่ ๐๑ ผลไม้ (Fruits)

กลุ่ม ๐๐๑ ผลไม้สกุลส้ม (Citrus fruits)

กลุ่ม ๐๐๒ ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (Pome fruits)

กลุ่ม ๐๐๓ ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (Stone fruits)

กลุ่ม ๐๐๔ เบอร์รี่และผลไม้ผลเล็ก (Berries and other small fruits)

กลุ่ม ๐๐๕ ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคได้ (Assorted tropical and sub-tropical fruits: edible peel)

กลุ่ม ๐๐๖ ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (Assorted tropical and sub-tropical fruits: inedible peel)

๒. ประเภทที่ ๐๒ ผัก (Vegetables)

กลุ่ม ๐๐๙ ผักแบบหัวหอม (bulb vegetables)

กลุ่ม ๐๑๐ ผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Brassica vegetables (except Brassica leafy vegetables))

กลุ่ม ๐๑๑ ผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, Cucurbits)

กลุ่ม ๐๑๒ ผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, other than Cucurbits)

กลุ่ม ๐๑๓ ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Leafy vegetables (including Brassica leafy vegetables))

กลุ่ม ๐๑๔ ผักแบบฝักถั่ว (Legume vegetables)

กลุ่ม ๐๑๕ ถั่วเมล็ดแห้ง (Pulses)

กลุ่ม ๐๑๖ ผักรากและผักหัว (Root and tuber vegetables)

กลุ่ม ๐๑๗ ผักก้านและผักต้น (Stalk and stem vegetables)

กลุ่ม ๐๑๘ เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi)

๓. ประเภทที่ ๐๓ พืชจำพวกหญ้า (Grasses)

กลุ่ม ๐๒๐ เมล็ดธัญพืช (Cereal grains)

กลุ่ม ๐๒๑ พืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม (Grasses for sugar or syrup production)

๔. ประเภทที่ ๐๔ ผลเปลือกแข็ง เมล็ด และน้ำเลี้ยง (nuts, seeds and saps)

กลุ่ม ๐๒๒ ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (Tree nuts)

กลุ่ม ๐๒๓ เมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน (Oilseeds and oilfruits)

กลุ่ม ๐๒๔ เมล็ดสำหรับทำ เครื่องดื่ม และ ขนมหวาน (Seeds for beverage and sweets)

กลุ่ม ๐๒๕ น้ำเลี้ยงของไม้ต้น (Tree saps)

๕. ประเภทที่ ๐๕ พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (Herbs and spices)

กลุ่ม ๐๒๗ พืชสมุนไพร (Herbs)

กลุ่ม ๐๒๘ พืชเครื่องเทศ (Spices)

โดยผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบหลักต้องเหมาะสมในการทำแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด สามารถอ้างอิงตามประเภทที่ ๑ กลุ่มผลไม้ และประเภทที่ ๒ กลุ่มผัก

“อาหารที่มีคุณสมบัติให้ความหวาน” หมายความว่า น้ำตาลทรายขาวซึ่งหมายรวมถึงน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลไอซิ่ง น้ำตาลทรายแดง (ทั้งนี้ น้ำตาลทรายให้หมายรวมถึงน้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลทรายสีรำ) เดกซ์โทรสแอนไฮดรัส เดกซ์โทรสมอนไฮเดรต ไอซิ่งเดกซ์โทรส น้ำเชื่อมกลูโคส แล็กโทส ฟรักโทส น้ำเชื่อมกลูโคสชนิดแห้ง น้ำตาลผลไม้ (น้ำตาลที่สกัดจากผลไม้ เช่น แอปเปิ้ลไซรัป) น้ำเชื่อมฟรักโทส น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลโตนด น้ำตาลอ้อย หรือน้ำผึ้ง

ข้อ ๕ กำหนดให้แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด สามารถใช้ส่วนประกอบอื่นที่อาจมีการใช้เป็นส่วนประกอบในแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ได้แก่ สมุนไพร เครื่องเทศ ถั่วเปลือกแข็ง (nuts) ธัญพืช พืชน้ำมัน น้ำมันหอมระเหย รวมถึงน้ำมันและไขมันพืชเพื่อป้องกันการเกิดฟอง และการใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรสเท่านั้น โดยต้องไม่ปกปิดข้อบกพร่องทางคุณภาพหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

สำหรับถั่วเปลือกแข็ง (nuts) ธัญพืช และพืชน้ำมัน สามารถอ้างอิงตัวอย่างชนิดพืช ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๔๕ - ๑ - ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร : เล่ม ๑ พืช และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- ถั่วเปลือกแข็ง (nuts) อยู่ในประเภทที่ ๐๔ ผลเปลือกแข็ง เมล็ด และน้ำเลี้ยง (nuts, seeds and saps) กลุ่ม ๐๒๒ ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (Tree nuts) ตัวอย่างเช่น แปะก๊วย อัลมอนด์

- ธัญพืช อยู่ในประเภทที่ ๐๓ พืชจำพวกหญ้า (Grasses) กลุ่ม ๐๒๐ เมล็ดธัญพืช (Cereal grains) ตัวอย่างเช่น ข้าว คินัว ข้าวโพด

- พืชน้ำมัน อยู่ในประเภทที่ ๐๔ ผลเปลือกแข็ง เมล็ด และน้ำเลี้ยง (nuts, seeds and saps) กลุ่ม ๐๒๓ เมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน (Oilseeds and oilfruits) ตัวอย่างเช่น ถั่วลิสง งา

ข้อ ๖ แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของแยม เยลลี่ หรือมาร์มาเลด ตามชนิดผลไม้ที่ใช้ทำ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้หากมีการใช้ส่วนประกอบอื่นตามที่กำหนดในข้อ ๔ หรือใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสในข้อ ๑๒ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ผลิตภัณฑ์อาจมีกลิ่นรสของส่วนประกอบอื่นหรือวัตถุแต่งกลิ่นรสตามที่ใช้ร่วมด้วยได้

(๒) มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้

(ก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนัก สำหรับแยม เยลลี่ มาร์มาเลดที่ทำจากผลไม้สุกสัสม หรือเยลลี่มาร์มาเลด

(ข) ไม่เกินร้อยละ ๖๕ ของน้ำหนัก สำหรับมาร์มาเลดที่ไม่ได้ทำจากผลไม้สุกสัสม

(๓) ชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหาร ด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งปัจจุบันอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค โดยมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสรุปดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค	ปริมาณที่กำหนด
แซลโมเนลลา (<i>Salmonella</i> spp.)	ไม่พบใน ๒๕ กรัม (g)
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (<i>Staphylococcus aureus</i>)	ไม่เกิน ๑๐๐ ใน ๑ กรัม (CFU/g)

(๔) ไม่มีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ หรือสารเป็นพิษอื่นในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คำอธิบาย

สารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ หมายถึง สารพิษซึ่งสร้างจากจุลินทรีย์ (microbial toxins) เช่น สารพิษจากแบคทีเรีย (เช่น staphylococcus enterotoxin, botulinum toxin) สารพิษจากเชื้อรา (mycotoxins) โดยสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxins) ในปัจจุบันให้อ้างอิงตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน โดยสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ให้พิจารณาตามความเสี่ยงของการใช้วัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมและการผลิต

(๕) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า ๓ ต่อแยม เยลลี่ หรือมาร์มาเลด ๑ กรัม โดยวิธีเอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)

(๖) ตรวจพบยีสต์และเชื้อรา ไม่เกิน ๑๐๐ โคโลนีต่อแยม เยลลี่ หรือมาร์มาเลด ๑ กรัม

(๗) ไม่มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

(๘) ตรวจพบสารปนเปื้อน ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งปัจจุบันอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งกำหนดให้

(๘.๑) ตรวจพบสารปนเปื้อนตกค้างได้ไม่เกินปริมาณสูงสุด ตามที่ระบุไว้ในบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศฯ ดังกล่าว ทั้งนี้อาจไม่จำเป็นต้องตรวจวิเคราะห์ทุกรายการ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการปนเปื้อน

(๘.๒) ตรวจพบสารปนเปื้อนนอกเหนือจาก (๘.๑) ได้ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์ (Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed; CODEX STAN 193-1995) ฉบับล่าสุด

ตัวอย่าง ข้อกำหนดสารปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

สารปนเปื้อน	ประเภทหรือชนิดของอาหาร	ปริมาณสูงสุด (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
ดีบุก (tin)	แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด	๒๕๐ ^๑
ตะกั่ว (lead)	แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด	๐.๕ ^๑
ปรอททั้งหมด (mercury)	อาหารอื่น	๐.๐๒
สารหนูทั้งหมด (arsenic, total)	อาหารอื่น	๒
แอฟลาทอกซินทั้งหมด (Aflatoxin B1+ B2+ G1 +G2)	อาหารอื่น	๒๐

หมายเหตุ ^๑ หมายถึง ในสภาพพร้อมบริโภค

กรณีที่สถานที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่อยู่ในเขตพื้นที่อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ หรือภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ สารกัมมันตรังสีที่ตรวจพบจะต้องไม่เกินข้อกำหนดที่ระบุไว้ในตารางที่ ๔ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

ข้อ ๗ กำหนดให้แยม และเยลลี่ นอกจากต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ ๕ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด แล้ว ยังต้องมีปริมาณผลไม้ ตามตารางสรุปข้อกำหนดปริมาณผลไม้สำหรับแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ซึ่งอ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด โดยสรุปหลักการดังนี้

(๑) กรณีแยม (ที่มีปริมาณเนื้อผลไม้ปกติ) และเยลลี่ (ที่มีปริมาณน้ำผลไม้ปกติ) ซึ่งทำจากผลไม้ ๑ ชนิด กำหนดปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และกำหนดปริมาณผลไม้ขั้นต่ำไว้เฉพาะสำหรับผลไม้บางชนิดที่อาจมีข้อจำกัดของกลีนิรล

(๒) กรณีแยม ที่มีปริมาณเนื้อผลไม้สูง และเยลลี่ ที่มีปริมาณน้ำผลไม้สูง ซึ่งทำจากผลไม้ ๑ ชนิด กำหนดปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ และกำหนดปริมาณผลไม้ขั้นต่ำไว้เฉพาะสำหรับผลไม้บางชนิดที่อาจมีข้อจำกัดของกลีนิรล

(๓) กรณีแยม และเยลลี่ทำจากผลไม้ผสม แบ่งเป็นทำจากผลไม้ ๒ ชนิด ๓ ชนิด และ ๔ ชนิดขึ้นไป โดยกำหนดปริมาณผลไม้ที่เป็นส่วนประกอบหลัก และปริมาณผลไม้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย พร้อมเงื่อนไขการพิจารณา ดังนี้

(๓.๑) ปริมาณผลไม้ที่เป็นส่วนประกอบหลัก กำหนดตามสัดส่วนของจำนวนชนิดผลไม้ที่ใช้ ดังนี้

- กรณีใช้ผลไม้ ๒ ชนิด : กำหนดให้ปริมาณผลไม้หลัก ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด
- กรณีใช้ผลไม้ ๓ ชนิด : กำหนดให้ปริมาณผลไม้หลัก ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๓.๓๓ ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด
- กรณีใช้ผลไม้ ๔ ชนิดขึ้นไป (๔ ชนิด หรือมากกว่า) : กำหนดให้ปริมาณผลไม้หลัก ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด

(๓.๒) ปริมาณผลไม้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย กำหนดตามชนิดผลไม้ที่ใช้เป็นผลไม้หลัก ดังนี้

■ กรณีใช้ผลไม้ชนิดทั่วไป เป็นผลไม้หลัก : กำหนดให้ปริมาณผลไม้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของน้ำหนัก สำหรับแยมและเยลลี่ผสม (ที่มีปริมาณเนื้อผลไม้ปกติ) หรือ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ของน้ำหนัก สำหรับแยมและเยลลี่ผสมที่มีปริมาณเนื้อผลไม้สูง

■ กรณีใช้ผลไม้บางชนิดที่กำหนดปริมาณขั้นต่ำไว้เฉพาะ เป็นผลไม้หลัก : กำหนดให้ปริมาณผลไม้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ต้องเป็นไปตามปริมาณผลไม้หลักที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ (๑) (ก) - (ข) หรือ ข้อ ๗ (๑) (ก) - (ข) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด แล้วแต่กรณี

■ กรณีผลิตภัณฑ์ทำจากผลไม้ผสมและมีปริมาณผลไม้สูงสุดเท่ากัน ให้ปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นไปตามผลไม้หลักที่มีเกณฑ์ปริมาณเนื้อผลไม้สูงสุด : กล่าวคือ เป็นเงื่อนไขการพิจารณาปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย สำหรับกรณีแยมหรือเยลลี่ที่ทำจากผลไม้ผสมและมีปริมาณผลไม้หลักสูงสุดเท่ากัน โดยหนึ่งในผลไม้หลักนั้นเป็นผลไม้ที่กำหนดปริมาณผลไม้ขั้นต่ำไว้เฉพาะ $\Rightarrow$ ปริมาณผลไม้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของผลไม้ที่มีเกณฑ์ปริมาณผลไม้สูงสุด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณผลไม้ที่มีความคุ้มค่า สมประโยชน์ และป้องกันมิให้มีการเลือกใช้เกณฑ์ปริมาณผลไม้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้ายตามเกณฑ์ของผลไม้บางชนิดที่กำหนดปริมาณผลไม้ขั้นต่ำไว้เฉพาะ ตัวอย่างเช่น แยมสตอร์วเบอร์รี่ผสมกล้วย ไข่กล้วย ร้อยละ ๒๐ ผสม สตอร์วเบอร์รี่ ร้อยละ ๒๐ ดังนั้น ปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายของแยมดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ซึ่งเป็นการใช้เกณฑ์ตามผลไม้หลักที่มีเกณฑ์ปริมาณเนื้อผลไม้สูงสุด คือ สตอร์วเบอร์รี่

(๔) กรณีเยลลี่ วัตถุดิบหลักคือ น้ำผลไม้ หรือของเหลวที่ได้จากการสกัดผลไม้ด้วยน้ำ ปริมาณผลไม้ที่กำหนดไว้ หมายถึงปริมาณน้ำผลไม้ที่ได้จากการคั้นผลไม้ให้ได้เป็นน้ำผลไม้ล้วน ซึ่งกรณีที่น้ำผลไม้ นั้นได้จากการเติมน้ำเพื่อสกัดน้ำผลไม้จากเนื้อผลไม้ กำหนดเงื่อนไขให้ต้องคำนวณปริมาณผลไม้ โดยต้องหักลบ น้ำหนักของน้ำที่ใช้สกัดผลไม้ด้วย

ข้อ ๘ กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มมาร์มาเลด ได้แก่ มาร์มาเลดที่ทำจากผลไม้สกุลส้ม มาร์มาเลดที่ไม่ได้ทำจากผลไม้สกุลส้ม และเยลลี่มาร์มาเลด นอกจากต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ ๕ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด แล้ว ยังต้องมีปริมาณผลไม้ ตามตารางสรุปข้อกำหนดปริมาณผลไม้สำหรับแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ซึ่งอ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

ตาราง สรุปข้อกำหนดปริมาณผลไม้สำหรับแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

๑.๑ แยม และเยลลี่

ชนิดผลไม้	ปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย	
	แยม และเยลลี่ ^(๑) (ที่มีปริมาณเนื้อผลไม้ปกติ) ตามข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด	แยม และเยลลี่ ^(๑) ที่มีปริมาณเนื้อผลไม้สูง ตามข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด
๑. ทำจากผลไม้ ๑ ชนิด		
(๑.๑) ทำจากผลไม้ชนิดทั่วไป	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของน้ำหนัก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ของน้ำหนัก
(๑.๒) ทำจากผลไม้บางชนิดที่กำหนดปริมาณขั้นต่ำไว้เฉพาะ ได้แก่ (ก) แบล็กเคอแรนต์ มะม่วง ควินซ์ เจาะ เรดเคอแรนต์ โรสฮิป กระเจี๊ยบแดง โรแวนเบอร์รี่ส์ และซีบั๊กทอร์น	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของน้ำหนัก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของน้ำหนัก
(ข) เนื้อในผลทุเรียนเทศ และแครนเบอร์รี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนัก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของน้ำหนัก
(ค) เนื้อมะม่วงหิมพานต์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๖ ของน้ำหนัก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๓ ของน้ำหนัก
(ง) กล้วย จำปาตะ ฝรั่ง ขนุน และละมุด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของน้ำหนัก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของน้ำหนัก
(จ) ขิง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของน้ำหนัก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของน้ำหนัก
(ฉ) ทุเรียน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของน้ำหนัก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนัก
(ช) มะขาม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของน้ำหนัก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของน้ำหนัก
เสาวรส	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของน้ำหนัก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘ ของน้ำหนัก
ผลไม้อื่นที่มีสภาพกรดสูง ทั้งนี้ ผลไม้ที่มีสภาพกรดสูง หมายถึง ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่นเดียวกับ มะขาม และ เสาวรส โดยให้พิจารณาความมีสภาพกรดสูง จาก อัตราส่วนของปริมาณของแข็งที่ ละลายได้ (Total soluble solid) ต่อความเป็นกรด (acidity) ต้องไม่เกิน ๗.๐	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของน้ำหนัก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘ ของน้ำหนัก

ชนิดผลไม้	แยม และเยลลี่ ^(๑) (ที่มีปริมาณเนื้อผลไม้ปกติ)		แยม และเยลลี่ ^(๑) ที่มีปริมาณเนื้อผลไม้สูง	
	ตามข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด		ตามข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด	
	ปริมาณผลไม้ที่เป็นส่วนประกอบหลัก	ปริมาณผลไม้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย	ปริมาณผลไม้ที่เป็นส่วนประกอบหลัก	ปริมาณผลไม้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย
๒. ทำจากผลไม้ผสม โดยแบ่งเป็นกรณีตามจำนวนชนิดผลไม้ที่ใช้ทำ ดังนี้ ๒.๑ ทำจากผลไม้ ๒ ชนิด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของน้ำหนักเว้นแต่ ผลไม้หลักเป็นผลไม้บางชนิดที่กำหนดปริมาณผลไม้ขั้นต่ำไว้เฉพาะ ตาม (๑) (ก) ถึง (ข) ให้มีปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย เป็นไปตามเงื่อนไขของผลไม้หลักที่กำหนดไว้ใน (๑) (ก) ถึง (ข) ทั้งนี้ กรณีผลิตภัณฑ์มีผลไม้ที่มีปริมาณผลไม้สูงสุดเท่ากัน ให้ปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นไปตามผลไม้หลักที่มีเกณฑ์ปริมาณเนื้อผลไม้สูงสุด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ของน้ำหนักเว้นแต่ ผลไม้หลักเป็นผลไม้บางชนิดที่กำหนดปริมาณผลไม้ขั้นต่ำไว้เฉพาะ ตาม (๑) (ก) ถึง (ข) ให้มีปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย เป็นไปตามเงื่อนไขของผลไม้หลักที่กำหนดไว้ใน (๑) (ก) ถึง (ข) ทั้งนี้ กรณีผลิตภัณฑ์มีผลไม้ที่มีปริมาณผลไม้สูงสุดเท่ากัน ให้ปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นไปตามผลไม้หลักที่มีเกณฑ์ปริมาณเนื้อผลไม้สูงสุด
๒.๒ ทำจากผลไม้ ๓ ชนิด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๓.๓๓ ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของน้ำหนักเว้นแต่ ผลไม้หลักเป็นผลไม้บางชนิดที่กำหนดปริมาณผลไม้ขั้นต่ำไว้เฉพาะ ตาม (๑) (ก) ถึง (ข) ให้มีปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย เป็นไปตามเงื่อนไขของผลไม้หลักที่กำหนดไว้ใน (๑) (ก) ถึง (ข) ทั้งนี้ กรณีผลิตภัณฑ์มีผลไม้ที่มีปริมาณผลไม้สูงสุดเท่ากัน ให้ปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นไปตามผลไม้หลักที่มีเกณฑ์ปริมาณเนื้อผลไม้สูงสุด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๓.๓๓ ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ของน้ำหนักเว้นแต่ ผลไม้หลักเป็นผลไม้บางชนิดที่กำหนดปริมาณผลไม้ขั้นต่ำไว้เฉพาะ ตาม (๑) (ก) ถึง (ข) ให้มีปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย เป็นไปตามเงื่อนไขของผลไม้หลักที่กำหนดไว้ใน (๑) (ก) ถึง (ข) ทั้งนี้ กรณีผลิตภัณฑ์มีผลไม้ที่มีปริมาณผลไม้สูงสุดเท่ากัน ให้ปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นไปตามผลไม้หลักที่มีเกณฑ์ปริมาณเนื้อผลไม้สูงสุด

ชนิดผลไม้	แยม และเยลลี่ ^(๑) (ที่มีปริมาณเนื้อผลไม้ปกติ)		แยม และเยลลี่ ^(๑) ที่มีปริมาณเนื้อผลไม้สูง	
	ตามข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด		ตามข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด	
	ปริมาณผลไม้ที่เป็นส่วนประกอบหลัก	ปริมาณผลไม้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย	ปริมาณผลไม้ที่เป็นส่วนประกอบหลัก	ปริมาณผลไม้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย
๒.๓ ทำจากผลไม้ ๔ ชนิดขึ้นไป (๔ ชนิด หรือมากกว่า)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของน้ำหนัก เว้นแต่ ผลไม้หลักเป็นผลไม้บางชนิดที่กำหนดปริมาณผลไม้ขั้นต่ำไว้เฉพาะ ตาม (๑) (ก) ถึง (ข) ให้มีปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย เป็นไปตามเงื่อนไขของผลไม้หลักที่กำหนดไว้ใน (๑) (ก) ถึง (ข) ทั้งนี้ กรณีผลิตภัณฑ์มีผลไม้ที่มีปริมาณผลไม้สูงสุดเท่ากัน ให้ปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นไปตามผลไม้หลักที่มีเกณฑ์ปริมาณเนื้อผลไม้สูงสุด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ของน้ำหนัก เว้นแต่ ผลไม้หลักเป็นผลไม้บางชนิดที่กำหนดปริมาณผลไม้ขั้นต่ำไว้เฉพาะ ตาม (๑) (ก) ถึง (ข) ให้มีปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย เป็นไปตามเงื่อนไขของผลไม้หลักที่กำหนดไว้ใน (๑) (ก) ถึง (ข) ทั้งนี้ กรณีผลิตภัณฑ์มีผลไม้ที่มีปริมาณผลไม้สูงสุดเท่ากัน ให้ปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นไปตามผลไม้หลักที่มีเกณฑ์ปริมาณเนื้อผลไม้สูงสุด

หมายเหตุ ^(๑) หมายถึง กรณีเยลลี่ หากมีการเติมน้ำในการสกัดผลไม้ การคำนวณปริมาณผลไม้ ให้หักลบน้ำหนักของน้ำที่ใช้ในการสกัดผลไม้

๑.๒ มาร์มาเลด

ชนิดมาร์มาเลด	ปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย
๑. มาร์มาเลดที่ทำจากผลไม้สกุลส้ม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนัก โดยต้องเป็นส่วนของเนื้อในผล (Endocarp) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗.๕ ของน้ำหนักผลิตภัณฑ์สุดท้าย
๒. มาร์มาเลดที่ไม่ได้ทำจากผลไม้สกุลส้ม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของน้ำหนัก ยกเว้น กรณีทำจากขิง ต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑ ของน้ำหนัก
๓. เยลลี่มาร์มาเลด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนัก

ข้อ ๙ การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ในการผลิตแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร โดยปัจจุบันอ้างอิงข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และอ้างอิงข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๓) โดยพิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารภายใต้หมวด ๐๔.๑.๒.๕ แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

กรณีมีการใช้เอนไซม์เป็นสารช่วยในการผลิตแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด เอนไซม์ดังกล่าวต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน และเงื่อนไขการใช้ที่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหารเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร ทั้งนี้ หากเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ผู้ผลิต หรือนำเข้าต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อน โดยให้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร

แนวทางปฏิบัติ

กรณีการใช้วัตถุเจือปนอาหารบางชนิดที่มีหลายกลุ่มหน้าที่ เช่น ซอร์บิทอล ที่มีหน้าที่เป็นสารเพิ่มปริมาณ สารทำให้เกิดความชุ่มชื้น สารช่วยจับอนุภาค โลหะ สารทำให้คงตัว สารให้ความหวาน สารให้ความชื้นเหนียว ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งปัจจุบันมีเงื่อนไขการใช้เพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ในหมวด ๐๔.๑.๒ ผลไม้แปรรูป ตาม note TH76 โดยอนุญาตให้ใช้เป็นสารให้ความชื้นเหนียวในผลิตภัณฑ์แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด เท่านั้น

ดังนั้น การใช้ซอร์บิทอลในแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ต้องใช้ในหน้าที่เป็นสารให้ความชื้นเหนียวเท่านั้น และการแสดงฉลากของแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ต้องแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการห้ามใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร โดยแสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ตามเงื่อนไขการใช้ตาม note TH76 คือ สารให้ความชื้นเหนียว ร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือร่วมกับตัวเลข International Numbering System: INS for Food Additives

ข้อ ๑๐ การใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสให้ใช้เฉพาะกลิ่นรสตามชนิดผลไม้ที่ใช้เป็นส่วนประกอบนั้น และอาจใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสที่ให้กลิ่นรสมินต์ ชินนามอน หรือวานิลลา วานิลลิน วานิลลาสกัด ได้ โดยใช้ในปริมาณเหมาะสมเพียงพอที่จะให้กลิ่นรสเฉพาะนั้น ๆ เท่านั้น

กรณีที่ใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรส ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของน้ำหนักแยม เยลลี่ หรือมาร์มาเลด ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้เมทิลแอลกอฮอล์

ปัจจุบันการใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง วัตถุแต่งกลิ่นรส ทั้งนี้ แอลกอฮอล์ หมายถึงแอลกอฮอล์ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี JECFA Specifications for Flavourings หรือ บัญชี GRAS Flavoring Substances ซึ่งจัดทำโดย FEMA (Flavor & Extract Manufacturers' Association) รวมถึงสุรชนิดต่าง ๆ เช่น แชมเปญ เหล้ารัม ไวน์ บรั่นดี วิสกี้ สาเก

ข้อ ๑๑ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด เพื่อจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งปัจจุบันอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

ข้อ ๑๒ การใช้ภาชนะบรรจุแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยภาชนะบรรจุ

ปัจจุบันการใช้ภาชนะบรรจุอาหาร อ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุและการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

ข้อ ๑๓ การแสดงฉลากของแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

ปัจจุบันอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ดังนี้

(๑) ชื่ออาหาร สรุปลงดังนี้

(๑.๑) กรณีทำจากผลไม้ ๑ ชนิด

(๑.๑.๑) การแสดงชื่ออาหาร สำหรับแยม หรือเยลลี่ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มตามปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยต้องระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร ทั้งนี้ กรณีที่มีปริมาณเนื้อผลไม้สูงสามารถแสดงข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกันได้ ดังนี้

(ก) แสดงข้อความว่า “แยม...” หรือ “เยลลี่...” แล้วแต่กรณี (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำ) สำหรับแยม หรือ เยลลี่ ตามข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

(ข) แสดงข้อความว่า “แยม...” “แยม...เนื้อผลไม้สูง” “เยลลี่...” หรือ “เยลลี่...น้ำผลไม้สูง” แล้วแต่กรณี (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำ) หรือแสดงข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกัน สำหรับแยม หรือ เยลลี่ ตามข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

(๑.๑.๒) การแสดงชื่ออาหาร สำหรับมาร์มาเลดที่ทำจากผลไม้สกุลส้ม สามารถแสดงชื่อ “มาร์มาเลด” หรือชื่อที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกันว่าเป็นมาร์มาเลดที่ทำจากผลไม้สกุลส้ม เช่น มาร์มาเลดส้ม มาร์มาเลดมะนาว

(๑.๑.๓) การแสดงชื่ออาหาร สำหรับมาร์มาเลดที่ไม่ได้ทำจากผลไม้สกุลส้ม ต้องแสดงข้อความว่า “มาร์มาเลด” โดยความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำ

(๑.๑.๔) การแสดงชื่ออาหาร สำหรับเยลลี่มาร์มาเลด สามารถแสดงชื่อ “เยลลี่มาร์มาเลด” หรือ ชื่อที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกันว่าเป็นเยลลี่มาร์มาเลดที่ทำจากผลไม้สกุลส้ม เช่น เยลลี่มาร์มาเลดส้ม เยลลี่มาร์มาเลดมะนาว

(๑.๒) กรณีทำจากผลไม้ ๒ ชนิด

การแสดงชื่ออาหาร สำหรับแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ที่ทำจากผลไม้ ๒ ชนิดผสมกัน ต้องระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำเรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อยในชื่ออาหาร แล้วแต่กรณีตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ (๑) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

(๑.๓) กรณีทำจากผลไม้ ๓ ชนิดขึ้นไป

การแสดงชื่ออาหาร แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ที่ทำจากผลไม้ผสมตั้งแต่ ๓ ชนิดขึ้นไป สามารถแสดงข้อความว่า “ผลไม้ผสม” ในชื่ออาหาร หรือชื่อที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกัน หรืออาจแสดงจำนวนผลไม้ที่ใช้ในชื่ออาหาร ทั้งนี้ หากจะแสดงชนิดของผลไม้ในชื่ออาหาร ต้องเรียงชื่อของผลไม้ที่ใช้ทำตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อย

⇒ แนวทางการพิจารณาจำนวนชนิดผลไม้ มีดังนี้

- กรณีใช้ผลไม้สกุลส้ม (Citrus L. family) ให้อ้างอิงกลุ่มและชนิดของผลไม้สกุลส้ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๔๕ - ๑ - ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร : เล่ม ๑ พืช และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 - ใช้ส้มในกลุ่มย่อยเดียวกันแต่ต่างชนิด ถือเป็นผลไม้ชนิดเดียวกัน เช่น ส้มเขียวหวาน และส้มคิงแมนดาริน หรือส้มโอ และเกรปฟรุต
 - ใช้ส้มต่างกลุ่มย่อยกัน ถือเป็นผลไม้ต่างชนิดกัน เช่น มะนาว และส้ม หรือส้มโอ และส้มเขียวหวาน

- กรณีใช้ผลไม้ที่มีชื่อผลไม้สกุลส้ม หากใช้ผลไม้ชนิดเดียวกันแต่ต่างพันธุ์ เช่น กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง และกล้วยน้ำว้า หรือสับปะรดภูเก็ต สับปะรดศรีราชา และสับปะรดหัวมุ่น ถือว่ากรณีดังกล่าวมีการใช้ผลไม้ ๑ ชนิด

ทั้งนี้ การแสดงฉลากสามารถให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงแก่ผู้บริโภคได้ ซึ่งอาจแสดงข้อมูลชนิด หรือพันธุ์ หรือจำนวน ของผลไม้หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องไม่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

⇒ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากรณีผลิตภัณฑ์มีการใช้ผลไม้ปริมาณน้อยมาก ยังคงต้องแสดงชนิดผลไม้และปริมาณไว้ในสูตรส่วนประกอบบนฉลาก เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาปริมาณผลไม้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ และการจัดประเภทและชนิดผลิตภัณฑ์ตามประกาศ

(๒) กรณีแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ที่มีการใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรส ฉลากอาหารต้องแสดงค่าเตือน และปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ดังนี้

(๒.๑) “มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน ...%” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นร้อยละของน้ำหนัก) ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน

(๒.๒) “เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน” ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน

โดยการใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรส สามารถแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ : เจตนาใส่ลงในผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้กลิ่นรสของแอลกอฮอล์นั้น ๆ เช่น กลิ่นเหล้ารัม กลิ่นแชมเปญ กลิ่นไวน์ ต้องแสดงข้อความและค่าเตือนข้างต้นตามข้อ ๑๕ (๔) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

กรณีนี้ที่ ๒ : แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นตัวทำละลาย (solvent) ของวัตถุแต่งกลิ่นรส เช่น เบนซิลแอลกอฮอล์ (Benzyl alcohol) ในกลิ่นรสสตรอว์เบอร์รี การใช้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติกรณีที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารอื่นเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส หรือสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ (Food additives in Food additives/ Food Flavouring Agents/ Nutrients) ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยในเชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหาร (อ.๑) ทั้งนี้การใช้แอลกอฮอล์ในลักษณะดังกล่าว ไม่ต้องแสดงข้อความตามข้อ ๑๕ (๔) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

โดยมีสรุปแนวทางการแสดงฉลากของแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ที่ต้องแสดงเพิ่มเติม ดังนี้

ตาราง สรุปแนวทางการแสดงฉลากของแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ที่ต้องแสดงเพิ่มเติม

ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนดการแสดงฉลาก			
	ชื่ออาหาร			กรณีใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรส
	กรณีทำจากผลไม้ ๑ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๒ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๓ ชนิดขึ้นไป	
แยม (ที่มีปริมาณเนื้อผลไม้ปกติ) ^(๑)	ข้อความว่า “แยม...” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำ)	ข้อความว่า “แยม...” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำเรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อย)	- ข้อความว่า “ผลไม้ผสม” ในชื่ออาหาร - หรือ - ข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกันในชื่ออาหาร - หรือ - แสดงจำนวนผลไม้ที่ใช้ แทนการระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร - หรือ - แสดงชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร โดยให้เรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อยในชื่ออาหาร	แสดงข้อความ ดังต่อไปนี้ ที่ฉลากอาหาร ๑. “มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน ...%” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุปริมาณแอลกอฮอล์เป็นร้อยละของน้ำหนัก) ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน ๒. “เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน” ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน
ตัวอย่างชื่ออาหาร	แยมสับปะรด	แยมสตรอว์เบอร์รี บลูเบอร์รี หรือ แยมสตรอว์เบอร์รี ผสมบลูเบอร์รี	แยมผลไม้ผสม หรือ แยมผลไม้รวม หรือ แยมผลไม้ ๔ ชนิด หรือ แยมสตรอว์เบอร์รี ส้ม กระเจี๊ยบ	

ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนดการแสดงผล			
	ชื่ออาหาร			กรณีใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรส
	กรณีทำจากผลไม้ ๑ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๒ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๓ ชนิดขึ้นไป	
เยลลี่ (ที่มีปริมาณน้ำผลไม้ปกติ) ^(๑)	ข้อความว่า “เยลลี่...” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำ)	ข้อความว่า “เยลลี่...” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำเรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อย)	- ข้อความว่า “ผลไม้ผสม” ในชื่ออาหาร - หรือ - ข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกันในชื่ออาหาร - หรือ - แสดงจำนวนผลไม้ที่ใช้ แทนการระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร - หรือ - แสดงชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร โดยให้เรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อยในชื่ออาหาร	แสดงข้อความ ดังต่อไปนี้ ที่ฉลากอาหาร ๑. “มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน ...%” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุปริมาณแอลกอฮอล์เป็นร้อยละของน้ำหนัก) ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน ๒. “เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน” ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน
ตัวอย่างชื่ออาหาร	เยลลี่โรสฮิป	เยลลี่สตอร์เบอร์รี่ เชอร์รี่ หรือ เยลลี่สตอร์เบอร์รี่ผสมเชอร์รี่	เยลลี่ผลไม้ผสม <u>หรือ</u> เยลลีน้ำผลไม้ผสม <u>หรือ</u> เยลลี่ผลไม้รวม <u>หรือ</u> เยลลี่ผลไม้ผสม ๔ ชนิด	

ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนดการแสดงฉลาก			
	ชื่ออาหาร			กรณีใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรส
	กรณีทำจากผลไม้ ๑ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๒ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๓ ชนิดขึ้นไป	
แยม ที่มีปริมาณ เนื้อผลไม้สูง ^(๒)	■ ข้อความว่า “แยม...” หรือ “แยม...เนื้อผลไม้สูง” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำ) - หรือ ■ แสดงข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกัน	■ ข้อความว่า “แยม...” หรือ “แยม...เนื้อผลไม้สูง” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำ เรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อย)	■ ข้อความว่า “ผลไม้ผสม” ในชื่ออาหาร - หรือ ■ ข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกันในชื่ออาหาร - หรือ ■ แสดงจำนวนผลไม้ที่ใช้ แทนการระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร - หรือ ■ แสดงชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร โดยให้เรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อยในชื่ออาหาร	แสดงข้อความ ดังต่อไปนี้ ที่ฉลากอาหาร ๑. “มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน ...%” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุปริมาณแอลกอฮอล์เป็นร้อยละของน้ำหนัก) ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน ๒. “เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน” ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน
ตัวอย่างชื่ออาหาร	แยมสตอร์วเบอร์รี่ หรือ แยมสตอร์วเบอร์รี่เนื้อผลไม้สูง	แยมสตอร์วเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ หรือ แยมสตอร์วเบอร์รี่ผสม บลูเบอร์รี่ หรือ แยมสตอร์วเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ เนื้อผลไม้สูง	แยมผลไม้ผสม <u>หรือ</u> แยมผลไม้รวม <u>หรือ</u> แยมผลไม้ผสม เนื้อผลไม้สูง <u>หรือ</u> แยมผลไม้รวม เนื้อผลไม้สูง <u>หรือ</u> แยมผลไม้ ๓ ชนิด <u>หรือ</u> แยมผลไม้ ๓ ชนิด เนื้อผลไม้สูง <u>หรือ</u> แยมสตอร์วเบอร์รี่ กระเจี๊ยบ ราพส์เบอร์รี่ <u>หรือ</u> แยมสตอร์วเบอร์รี่ กระเจี๊ยบ ราพส์เบอร์รี่ เนื้อผลไม้สูง	

ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนดการแสดงผล			
	ชื่ออาหาร			กรณีใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรส
	กรณีทำจากผลไม้ ๑ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๒ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๓ ชนิดขึ้นไป	
เยลลี่ ที่มีปริมาณ น้ำผลไม้สูง ^(๒)	■ ข้อความว่า “เยลลี่...” หรือ “เยลลี่...น้ำผลไม้สูง” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำ) - หรือ ■ แสดงข้อความที่สื่อความหมาย ในทำนองเดียวกัน	■ ข้อความว่า “เยลลี่...” หรือ “เยลลี่...น้ำผลไม้สูง” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำ เรียงตามลำดับปริมาณ จากมากไปน้อย)	■ ข้อความว่า “ผลไม้ผสม” ในชื่ออาหาร - หรือ ■ ข้อความที่สื่อความหมาย ในทำนองเดียวกันในชื่ออาหาร - หรือ ■ แสดงจำนวนผลไม้ที่ใช้ แทนการระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร - หรือ ■ แสดงชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร โดยให้เรียงตามลำดับปริมาณ จากมากไปน้อยในชื่ออาหาร	แสดงข้อความ ดังต่อไปนี้ ที่ฉลากอาหาร ๑. “มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน ...%” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุปริมาณแอลกอฮอล์เป็นร้อยละของน้ำหนัก) ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน ๒. “เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน” ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน
ตัวอย่างชื่ออาหาร	เยลลี่แดงโม <u>หรือ</u> เยลลี่แดงโม น้ำผลไม้สูง	เยลลี่ลูกพีช ส้ม <u>หรือ</u> เยลลี่น้ำลูกพีชผสมน้ำส้ม <u>หรือ</u> เยลลี่ลูกพีชผสมส้ม น้ำผลไม้สูง	เยลลี่ผลไม้ผสม น้ำผลไม้สูง <u>หรือ</u> เยลลี่น้ำผลไม้ผสม น้ำผลไม้สูง <u>หรือ</u> เยลลี่ผลไม้รวม ๔ ชนิด น้ำผลไม้สูง	

ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนดการแสดงผล			
	ชื่ออาหาร			กรณีใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรส
	กรณีทำจากผลไม้ ๑ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๒ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๓ ชนิดขึ้นไป	
มาร์มาเลดที่ทำจากผลไม้ สกุลส้ม ^(๓)	■ ข้อความว่า “มาร์มาเลด” หรือ ■ แสดงข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกันว่าเป็นมาร์มาเลดที่ทำจากผลไม้สกุลส้ม	■ ข้อความว่า “มาร์มาเลด” โดยให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำเรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อยในชื่ออาหารด้วย	■ ข้อความว่า “ผลไม้ผสม” ในชื่ออาหาร - หรือ ■ ข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกันในชื่ออาหาร - หรือ ■ แสดงจำนวนผลไม้ที่ใช้ แทนการระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร - หรือ ■ แสดงชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร โดยให้เรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อยในชื่ออาหาร	แสดงข้อความ ดังต่อไปนี้ ที่ฉลากอาหาร ๑. “มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน ...%” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุปริมาณแอลกอฮอล์เป็นร้อยละของน้ำหนัก) ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน ๒. “เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน” ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน
ตัวอย่างชื่ออาหาร	มาร์มาเลด <u>หรือ</u> มาร์มาเลดส้ม <u>หรือ</u> แมนดารินมาร์มาเลด	มาร์มาเลดส้ม ส้มโอ <u>หรือ</u> มาร์มาเลดส้มผสมส้มโอ	มาร์มาเลดส้มผสม <u>หรือ</u> มาร์มาเลด ส้ม ๓ ชนิด <u>หรือ</u> มาร์มาเลดส้มแมนดาริน เกรปฟรุต ส้มเซ้ง	

ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนดการแสดงผล			
	ชื่ออาหาร			กรณีใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรส
	กรณีทำจากผลไม้ ๑ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๒ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๓ ชนิดขึ้นไป	
มาร์มาเลดที่ไม่ได้ทำจากผลไม้สกุลส้ม ^(๔)	ข้อความ “มาร์มาเลด” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำ)	ข้อความ “มาร์มาเลด” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำ เรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อย)	- ข้อความว่า “ผลไม้ผสม” ในชื่ออาหาร - หรือ - ข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกันในชื่ออาหาร - หรือ - แสดงจำนวนผลไม้ที่ใช้ แทนการระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร - หรือ - แสดงชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร โดยให้เรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อยในชื่ออาหาร	แสดงข้อความ ดังต่อไปนี้ ที่ฉลากอาหาร ๑. “มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน ...%” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุปริมาณแอลกอฮอล์เป็นร้อยละของน้ำหนัก) ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน ๒. “เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน” ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน
ตัวอย่างชื่ออาหาร	มาร์มาเลดมะม่วง	มาร์มาเลดขิง มะนาว หรือ มาร์มาเลดขิงผสมมะนาว	มาร์มาเลด ผลไม้ผสม หรือ มาร์มาเลด ผลไม้รวม หรือ มาร์มาเลด ผลไม้รวม ๔ ชนิด หรือ มาร์มาเลดราสป์เบอร์รี่ เรดเชอร์รี่ แบล็คเบอร์รี่ เลมอน	

ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนดการแสดงผล			
	ชื่ออาหาร			กรณีใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรส
	กรณีทำจากผลไม้ ๑ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๒ ชนิด	กรณีทำจากผลไม้ ๓ ชนิดขึ้นไป	
เยลลี่มาร์มาเลด ^(๕)	- ข้อความ “เยลลี่มาร์มาเลด” หรือ - แสดงข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกันว่าเป็นเยลลี่มาร์มาเลดที่ทำจากผลไม้สกุลส้ม	ข้อความ “เยลลี่มาร์มาเลด” โดยให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำเรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อยในชื่ออาหารด้วย	- ข้อความว่า “ผลไม้ผสม” ในชื่ออาหาร หรือ - ข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกันในชื่ออาหาร หรือ - แสดงจำนวนผลไม้ที่ใช้ แทนการระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร หรือ - แสดงชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำในชื่ออาหาร โดยให้เรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อยในชื่ออาหาร	แสดงข้อความ ดังต่อไปนี้ ที่ฉลากอาหาร ๑. “มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน ...%” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุปริมาณแอลกอฮอล์เป็นร้อยละของน้ำหนัก) ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน ๒. “เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน” ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน
ตัวอย่างชื่ออาหาร	เยลลี่มาร์มาเลด หรือ เยลลี่มาร์มาเลดมะนาว	เยลลี่มาร์มาเลดส้ม มะนาว	เยลลี่มาร์มาเลดส้ม ๓ ชนิด หรือ มาร์มาเลดส้มเขียวหวาน เกรปฟรุ้ต เลมอน	

หมายเหตุ ^(๑) แยม และเยลลี่ ตามข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

^(๒) แยม และเยลลี่ ตามข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

^(๓) มาร์มาเลดที่ทำจากผลไม้สกุลส้ม ตามข้อ ๘ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

^(๔) มาร์มาเลดที่ไม่ได้ทำจากผลไม้สกุลส้ม ตามข้อ ๙ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

^(๕) เยลลี่มาร์มาเลด ตามข้อ ๑๐ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

ข้อ ๑๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค สารปนเปื้อน วัตถุเจือปนอาหาร วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร และการแสดงฉลาก ดังกล่าวข้างต้น อาจมีการทบทวนปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศฯ เพื่อความเหมาะสมตาม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าควรตรวจสอบข้อมูลกฎหมาย อาหารบนเว็บไซต์กองอาหารเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามประกาศฯ ฉบับล่าสุด

ทั้งนี้ พืช ผัก และผลไม้ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ต้องมีการควบคุม และคัดเลือกให้มีคุณภาพและความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ข้อ ๑๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความใน พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ **ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป**

ข้อ ๑๖ การดำเนินการสำหรับแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด มีผลใช้บังคับ ซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ มีดังนี้

สำหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด เพื่อจำหน่าย ที่ได้รับอนุญาตก่อน วันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด มีผลใช้บังคับ คือก่อนวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังคงสามารถ ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่าย แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขฉบับเดิมต่อไปได้แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ใช้บังคับ คือสามารถวางจำหน่ายได้ถึงวันที่ **๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙** และต้องดำเนินการปรับปรุงให้ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหรือมาตรฐานรวมถึงการแสดงฉลากเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ภายในหนึ่งปี หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าว มีผลใช้บังคับ คือ**ปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙**

ทั้งนี้ แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ที่ได้รับเลขสารบบอาหารก่อนวันที่ประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด มีผลใช้บังคับ หากดำเนินการปรับปรุงฉลากให้ถูกต้อง และควบคุมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหรือ มาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่า การแจ้งรายละเอียดอาหารตาม ประเภทอาหารตามประกาศฉบับเดิมนั้นได้ถูกปรับแก้ไขประเภทอาหารและชื่อประกาศให้เป็นไปตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด โดยอนุโลม อย่างไรก็ตามหากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ประสงค์จะแก้ไขข้อมูลการแจ้งรายละเอียดอาหาร สามารถยื่นแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามช่องทางที่กำหนด

⇒ แนวทางการดำเนินการแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ที่ได้รับ
เลขสารบบอาหารก่อนวันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบการสามารถติดตามได้ที่
เว็บไซต์กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัย
ประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๗๑๗๓ หรือ ๐๒-๕๙๐-๗๑๗๙ ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘



(นายสุโชค ต่างวิวัฒน์)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา